

Projeto de Lei Complementar nº 143 /2020

Deputado(a) Elton Weber + 37 Dep(s)

Regulamenta o inciso II do Art. 128 da Constituição Estadual e dá outras providências. (Aprovado o Substitutivo 1, prejudicando texto original do PLC) (SEI 4249-0100/20-7)

Art. 1º - Esta Lei regulamenta o inciso II do Art. 128 da Constituição Estadual e dispõe sobre a criação, o funcionamento e a organização dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo Único - Os serviços citados no caput deste artigo serão fiscalizados pelos órgãos municipais competentes.

Art. 2º - Compete aos municípios a criação, a regulamentação e a organização dos Serviços Civis e Auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil, nos termos do inciso II do Art. 128 da Constituição Estadual, para prestação de serviços de prevenção e controle de incêndios, busca e salvamentos, atendimento de suporte básico de vida e atividades de defesa civil, sem prejuízo às legislações vigentes.

Parágrafo único - Caberá as entidades de que trata esta Lei, a prestação de serviços de prevenção e controle de incêndios, busca e salvamentos, atendimento de suporte básico de vida e atividades de defesa civil, sem prejuízo às competências definidas no Art. 130 da Constituição Estadual.

Art. 3º - A constituição dos Serviços Civis e Auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil, observarão o disposto no § 1º do Art. 8 da Lei Complementar 14.376, de 26 de dezembro 2013, e serão organizados da seguinte forma:

I - Corpo de Bombeiros Municipal - Organização e Serviço civil, criado e instituída por legislação específica de cada município, vinculado ao Poder Executivo Municipal.

II - Corpo de Bombeiros Voluntários - Organização e Serviço civil, criado e organizada sob a forma jurídica de associação sem fins lucrativos, regida e organizada pelo estatuto social adotado, com autorização de funcionamento outorgado pelo município.

III - Corpo de Bombeiros Particular tipo Brigada de Incêndio - Organização Auxiliar de Bombeiros, estruturada por empresa privada ou pública, colocando seu contingente a disposição em casos de emergência e desastres, quando solicitados.

§ 1º - Será permitida o funcionamento de um único Corpo de Bombeiros Voluntários por município.

§ 2º - A administração pública municipal poderá firmar termo de fomento com a sociedade civil organizada, nos termos da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014, com objetivo de congregar esforços para a consecução dos objetivos previstos nesta Lei.

Art. 4º - Os serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil serão organizados de acordo com suas necessidades locais, com autonomia de ação, ressalvado a cooperação de esforços para enfrentamento das situações de emergência e desastres.

Parágrafo único - O Estado do Rio Grande do Sul poderá contar, mediante convênio, com o apoio de serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil, regulamentados nesta lei.

Art. 5º - Os Serviços Civis e Auxiliares de combate ao fogo, prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil fomentarão a Lei Estadual 15.184 de 23 de maio de 2018, criando uma cultura prevencionista e de integração com suas comunidades atendidas.

Art. 6º - Os Serviços Cíveis e Auxiliares de combate ao fogo, prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil, poderão abranger mais de um município, cuja autorização estará condicionada a disponibilidade de pessoal e equipamentos, amparado por legislação municipal própria para congregar esforços nos atendimentos de emergências e desastres.

Parágrafo único - O Serviço Civil e Auxiliar de combate ao fogo, prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil, em qualquer uma de suas modalidades, poderá ser constituído em municípios que tenham Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 7º - É vedado o exercício do poder de polícia administrativa e a participação dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil, nas atividades e ações de segurança e proteção contra incêndios nas edificações e áreas de risco de incêndio, nos termos da lei complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013, exceto em ações pedagógicas;

Art. 8º - Os municípios ficam autorizados a firmar convênios e parcerias com associações de bombeiros voluntários, para a execução dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil, bem como para a instalação e melhoria das unidades de bombeiros voluntários.

Art. 9º - Os municípios poderão constituir consórcios nos termos da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, para o atendimento da presente lei.

Art. 10 - A formação, a capacitação e o treinamento básico poderão ser realizados pelas entidades mencionadas nos incisos I, II e III do art. 3º desta Lei, ou por convênios com outras instituições, observados os requisitos estabelecidos para a formação dos Serviços Cíveis e Auxiliares de Bombeiro, definidos pelo Anexo A da Norma Brasileira Regulamentadora 14.608 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

§ 1º - Todos os integrantes das entidades mencionadas nos incisos I, II e III do art. 3º desta Lei deverão, para exercerem suas atividades, estar capacitados mediante a realização de provas práticas e teóricas, que serão realizadas pelo centro de formação e capacitação vinculado à entidade.

§ 2º - Todos os integrantes das entidades mencionadas nos incisos I, II e III do art. 3º desta Lei deverão, necessariamente, serem submetidos e recertificados no período máximo de dois anos, em todas as disciplinas relacionadas com sua formação e capacitação.

Art. 11 - Ficam revogados os incisos IX e XI do Art. 3º da Lei Complementar 14.920 de 01 de agosto de 2016.

Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 17 de junho de 2020.

Deputado(a) Elton Weber

Deputado(a) Adolfo Brito

Deputado(a) Kelly Moraes

Deputado(a) Any Ortiz

Deputado(a) Luís Augusto Lara

Deputado(a) Capitão Macedo

Deputado(a) Luiz Fernando Mainardi

Deputado(a) Carlos Búrigo

Deputado(a) Luiz Marengo

Deputado(a) Dalciso Oliveira

Deputado(a) Neri o Carteiro

Deputado(a) Dirceu Franciscon

Deputado(a) Paparico Bacchi

Deputado(a) Dr Thiago Duarte
Deputado(a) Edegar Pretto
Deputado(a) Eduardo Loureiro
Deputado(a) Fábio Branco
Deputado(a) Fábio Ostermann
Deputado(a) Fernando Marroni
Deputado(a) Fran Somensi
Deputado(a) Franciane Bayer
Deputado(a) Gaúcho da Geral
Deputado(a) Gerson Burmann
Deputado(a) Giuseppe Riesgo
Deputado(a) Jeferson Fernandes
Deputado(a) Juliana Brizola

Deputado(a) Pepe Vargas
Deputado(a) Professor Issur Koch
Deputado(a) Sergio Peres
Deputado(a) Sérgio Turra
Deputado(a) Silvana Covatti
Deputado(a) Sofia Cavedon
Deputado(a) Tiago Simon
Deputado(a) Valdeci Oliveira
Deputado(a) Vilmar Lourenço
Deputado(a) Vilmar Zanchin
Deputado(a) Zé Nunes
Deputado(a) Zilá Breitenbach

JUSTIFICATIVA

A presença de bombeiros voluntários, já atuantes em numerosos Municípios gaúchos, está a requerer maior atenção do Poder Legislativo. O presente Projeto de Lei tem o propósito de incentivar esta atividade e contribuir com a sua organização.

A Constituição Federal estabeleceu no título Dos Direitos e Garantias Fundamentais, no art. 5º, incisos XVII e XVIII, que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, para criação de associações, vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O Código Civil, por sua vez, ao tratar das pessoas jurídicas, destacou um capítulo Das Associações, Arts. 53 a 61, as associações para fins não econômicos. Arrimado nestes diplomas básicos animo-me a apresentar este PL.

Os bombeiros voluntários constituem organizações não governamentais, mais do que isto, organizações da sociedade civil de interesse público. Diferentemente das entidades estatais geradas por contatos sociais secundários, onde predomina uma lógica eminentemente racional, os bombeiros voluntários surgem da comunidade, onde predominam os contatos sociais primários, a força da espontaneidade, das relações afetivas, do trabalho voluntário. Seus efeitos surgem com grande probabilidade de êxito. Seus participantes ali atuam para defender suas famílias, suas propriedades, seus filhos, seus amigos, o mundo concreto em que vivem no dia a dia.

Entendo que os bombeiros voluntários não devem subordinação hierárquica ao poder público, junto ao qual são importantes colaboradores, não subalternos. Devem funcionar como um clube de serviço comunitário, com estatuto próprio e autogoverno. Podem, no entanto, firmar com os poderes constituídos termos de parceria, como está aliás disposto na Lei federal nº 9.790, de 23 de março de 1999 e Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014, destinados à formação de vínculos de cooperação entre as partes para fomento e execução de atividades voluntárias de combate a incêndios e de defesa civil.

A primeira unidade a ser implantada no estado do Rio Grande do Sul, foi a própria capital do estado a receber o atendimento de Bombeiros Voluntários, muito antes do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar assumir tal serviço, hoje Corpo de Bombeiros Militar do RS.

Na atualidade, a cidade de Nova Prata é a instituição mais antiga em operação, fundada em 24 de junho de 1977, de onde vem prestando ininterruptamente seu serviço a comunidade e região. Após esta data, surgiram inúmeras associações de Bombeiros Voluntários que vem prestando um relevante serviço as comunidades onde estão inseridas e apoiadas pelo berço comunitário e ente público municipal.

Hoje no estado do Rio Grande do Sul, são 64 serviços instituídos nos municípios onde o estado não está presente com o Corpo de Bombeiros Militar.

Com a promulgação da Constituição Estadual em 1989, houve inclusive naquela época, a garantia da prestação dos serviços pelo município, se forma autônoma, com a promulgação do “Art. 128, II – *Serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, prevenção de incêndios e atividades de defesa civil*,” dando autonomia e garantia na instituição de seus serviços em âmbito municipal e assim, sem interferência estatal, garantida a sua autonomia administrativa em legislar sobre assuntos de sua competência, garantida pelo art.30 da Constituição Federal.

Neste contexto, municípios exerceram seus direitos constitucionais, implantando seus serviços civis de bombeiros, através de legislações municipais, onde instituíram os referidos serviços, e assim, regulamentando e fiscalizando a prestação de serviço, seja de forma direta ou através de parcerias com as associações de Bombeiros Voluntários.

Por outro lado, a Lei Federal regulamenta a prestação de serviços voluntários dentro do Corpo de Bombeiros Militar, sendo a Lei Federal nº. 10.029 de 20 de outubro de 2000, que “*Estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa*

civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares e dá outras providências”. Tal legislação foi regulamentada em âmbito estadual, através da Lei Estadual nº. 15.116. Com base jurídica, verifica-se o engessamento do Estado referente a tal questão, e, por este motivo, faz-se necessária a regulamentação do art. 128 da CE.

O PL tem a finalidade de facilitar e aperfeiçoar o trabalho que já vem sendo implantado e desenvolvido por cidadãos conscientes, líderes comunitários de maneira a evitar interferência estatal naquilo que é essencialmente comunitário, merecedor, no entanto, de todo o estímulo dos poderes constituídos e com estes harmonizados.

Sala das Sessões, em 17 de junho de 2020.

Deputado(a) Elton Weber

Deputado(a) Adolfo Brito	Deputado(a) Juliana Brizola
Deputado(a) Any Ortiz	Deputado(a) Kelly Moraes
Deputado(a) Capitão Macedo	Deputado(a) Luís Augusto Lara
Deputado(a) Carlos Búrigo	Deputado(a) Luiz Fernando Mainardi
Deputado(a) Dalciso Oliveira	Deputado(a) Luiz Marengo
Deputado(a) Dirceu Franciscon	Deputado(a) Neri o Carteiro
Deputado(a) Dr Thiago Duarte	Deputado(a) Papparico Bacchi
Deputado(a) Edegar Pretto	Deputado(a) Pepe Vargas
Deputado(a) Eduardo Loureiro	Deputado(a) Sergio Peres
Deputado(a) Fábio Branco	Deputado(a) Sérgio Turra
Deputado(a) Fábio Ostermann	Deputado(a) Silvana Covatti
Deputado(a) Fernando Marroni	Deputado(a) Sofia Cavedon
Deputado(a) Fran Somensi	Deputado(a) Tiago Simon
Deputado(a) Franciane Bayer	Deputado(a) Valdeci Oliveira
Deputado(a) Gaúcho da Geral	Deputado(a) Vilmar Lourenço
Deputado(a) Gerson Burmann	Deputado(a) Vilmar Zanchin
Deputado(a) Giuseppe Riesgo	Deputado(a) Zé Nunes
Deputado(a) Issur Koch	Deputado(a) Zilá Breitenbach
Deputado(a) Jeferson Fernandes	